

[별표1] 대규모유통업법 제11조 관련 기준

대규모유통업법 제11조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 대규모유통업자는 판매촉진행사시 그 비용의 50% 이상을 부담하여야 하나, 특정한 기간동안 임시적·탄력적으로 이루어지는 이벤트 성격의 가격할인행사의 경우 다음 사항을 모두 만족시키는 범위 내에서는 법 제11조 제5항에 규정된 예외요건이 충족되어 50% 이상 비용분담 의무 등이 적용되지 아니한다.

가. (행사 기간) 대규모유통업자는 자신의 판매촉진행사 기간을 자유롭게 정할 수 있다.

나. (행사 기획) 대규모유통업자는 상품 판매를 촉진하기 위하여 주제, 홍보, 고객지원방안 등 행사를 주도적으로 기획할 수 있다.

다. (참여 납품업자 결정) 대규모유통업자는 자신이 정한 기간 및 주제, 홍보 방식, 고객지원방안 등의 정보를 납품업자들에게 공지한 후, 자발적으로 판매촉진행사에 참여를 원하는 납품업자를 모집할 수 있다.

- 납품업자 모집은 공개모집 방식을 원칙으로 한다.

- 이때, 대규모유통업자는 납품업자의 의사에 반하여 행사에 참여하도록 직·간접적으로 강요하여서는 아니된다. 강요행위가 있었는지를 판단할 때는 판매촉진행사 시행 전까지 대규모유통업자가 납품업자에게 구

체적인 행사지원 내역, 내역별 예상지원 비용 등의 정보를 충분히 제공하였는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

라. (비용 부담) 판매촉진행사에 참여하기로 한 납품업자가 납품업자 상품의 할인 품목, 할인 폭은 스스로 정해야 하며, 이외의 사항은 대규모유통업자와 납품업자가 협의하여 정할 수 있다.

- 특히, 대규모유통업자는 납품업자의 의사에 반하여 상품을 구매하는 고객 등에게 상품권 등 사은품을 제공하도록 하거나 홍보비, 기타 판매촉진 행사비용의 부담 등을 직·간접적으로 강요하여서는 아니된다.